

CONCLUSIONS EN RÉPLIQUE

Tribunal judiciaire de Périgueux, pôle social, RG 23/00452
(document fictif, pour tester le programme)

I. Sur la répétition de l'indu

La caisse soutient que l'allocation a été versée à tort. Or il est de jurisprudence constante que l'organisme payeur doit établir le caractère indu du paiement (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-28268). Le Conseil d'État retient la même solution en matière d'aide sociale (CE, 5 juin 2009, n° 308850), confirmée depuis (CE, 30 novembre 2018, n° 402517).

La Cour de cassation l'a encore rappelé récemment, sans ambiguïté possible, dans un arrêt de principe (Cass. soc., 14 décembre 2017, n° 16-26694), dont la portée n'est pas discutée.

Au demeurant, aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L. 9999-99 du Code du travail ne dit pas autre chose.

II. Sur le droit applicable

Le Conseil d'État a rappelé la portée du principe de non-discrimination dans sa décision d'assemblée (CE, 30 octobre 2009, n° 298348, Mme Perreux). La Cour de justice de l'Union s'est prononcée dans le même sens (CJUE, 6 octobre 2021, C-561/19), de même que le Conseil constitutionnel (Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC).

La durée du travail effectif est définie par l'article L. 3121-2 du Code du travail. Le bail est régi par l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui encadre le dépôt de garantie, et la Cour européenne des droits de l'homme a jugé la question (CEDH, 25 mars 1993, n° 13134/87).

III. Sur les demandes accessoires

La cour administrative d'appel a statué en ce sens (CAA de Nancy, 12 avril 2018, n° 17NC01414). Il est enfin rappelé que l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) fixe la durée de la période d'essai, et que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice distinct au sens de l'arrêt de la Cour de cassation déjà cité (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-28268).

PAR CES MOTIFS, il est demandé au tribunal de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.